



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1113 del 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200 del 10/07/2026

PROPOSTA N. 1983 del 09/07/2026

OGGETTO: Fornitura di pasti caldi nelle scuole dell'Infanzia e Primarie. Liquidazione periodo giugno 2026 alla ditta Scamar srl- CIG B312BA58C7.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con la Determinazione Dirigenziale R.G. n 1117 del 09/08/2024 - R.S. n. 235 del 02/08/2024, rettificata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1173 - R.S. n. 262 di pari data, è stata indetta gara d'appalto per l'individuazione di un soggetto attuatore per l'organizzazione e la gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell'infanzia e primarie. Triennio 2024/2027 con aggiudicazione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 del Codice con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è stata prenotata la somma necessaria alla copertura dei costi derivanti dall'affidamento dell'appalto stesso;
- che con la stessa determina è stato precisato che l'espletamento della procedura di gara sarebbe stato demandato alla CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- che con la Determinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria la Determina R.G n. 4327 del 18/12/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico Scamar srl con sede legale in in favore della ditta SCAMAR S.R.L. con sede legale in via Basilio Sposato, 35 Lamezia Terme (CZ) C.F. 02459910796 - P.IVA 02459910796;
- che con verbale del 31/12/2024, vista la natura particolare del servizio, che non consente sospensione o interruzione, è stato consegnata, sotto riserva di legge, la gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell'infanzia e primarie. Triennio 2024/2027 a partire dal 01/01/2025 (uno gennaio due mila venti cinque);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1884 del 27/12/2024 – R.S. n. 407 del 24/12/2024 con la quale, per le finalità in oggetto è stato rideterminato il periodo della durata dell'appalto per il periodo dall' 01/01/2025 al 31/12/2027 ed è stata impegnata sul piano dei conti 1030215006 (cap 1416) del Bilancio 2026 la somma pari ad € 1.412.617,80;

VISTA la fattura n. 699/PA del 30 giugno 2026 di € 31.408,62 oltre IVA 4% di € 1.256,34 per un totale di € 32.664,96, protocollo di arrivo al Comune n. 54388 del 04/07/2026;

PRESO ATTO:

- del verbale redatto dal DEC prot. N. 55405 del 08/07/2026;
- della regolarità della fase di impegno della spesa;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare;

PRESO ATTO CHE il CIG relativo al servizio in trattazione è B312BA58C7;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità dell'esecuzione della fornitura, come da documentazione agli atti di ufficio;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;
- la regolarità del DURC della ditta Scamar srl con scadenza in data 24/09/2026;

VISTA l'iscrizione della ditta Scamar srl (richiesta rinnovo iscrizione) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa -art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White list) della Prefettura di Catanzaro - Ufficio Territoriale del Governo;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 "Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco";
- ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 "l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione" e che "I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8";
- la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 11001/119/12 all'art 9. "Aggiornamento periodico dell'elenco" recita "Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell' apposita voce (Aggiornamento in corso) dell'elenco di cui al citato Allegato A. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in base all'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio";

CONSIDERATO che

- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1117 del 09/08/2024 - R.S. n. 235 del 02/08/2024 la D.ssa Lucia Molinaro, è stata nominata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, ed all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile Unico del Procedimento di tutte le fasi della procedura;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1884 del 27/12/2024 – R.S. n. 407 del 24/12/2024 la D.ssa Gisella Ferraro è stata nominata quale Direttore Esecuzione Contratto (DEC);

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

DATO ATTO che occorre pertanto adottare apposito atto relativo di liquidazione;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/25 di approvazione del "Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/24";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/06/2025 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22-5-2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 8 agosto 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO che atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

VERIFICATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

CONSIDERATO che alla dipendente D.ssa Lucia Molinaro è affidata la responsabilità del procedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **DI LIQUIDARE** in favore della ditta Scamar srl – con accredito sul c/c bancario all'uopo comunicato, CIG B312BA58C7, la somma di € 31.408,62 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, e di versare all'Erario l'IVA (4%) di € 1.256,34 ad esigibilità immediata;
- **DI IMPUTARE** la somma liquidata al precedente punto sul piano dei conti 1030215006 "Spese per il servizio di Mense scolastiche", bilancio 2026 cap 1416, impegnata con la determinazione n. R.G. n. 1884 del 27/12/2024 – R.S. n. 407 del 24/12/2024;
- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione all'ufficio emissione mandati con tutti i documenti giustificativi richiesti ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4 e 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Lucia Molinaro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate per formarne parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **DI LIQUIDARE** in favore della ditta Scamar srl – con accredito sul c/c bancario all'uopo comunicato, CIG B312BA58C7, la somma di € 31.408,62 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, e di versare all'Erario l'IVA (4%) di € 1.256,34 ad esigibilità immediata;
 - **DI IMPUTARE** la somma liquidata al precedente punto sul piano dei conti 1030215006 "Spese per il servizio di Mense scolastiche", bilancio 2026 cap 1416, impegnata con la determinazione n. R.G. n. 1884 del 27/12/2024 – R.S. n. 407 del 24/12/2024;
 - **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
 - **DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione all'ufficio emissione mandati con tutti i documenti giustificativi richiesti ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4 e 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
 - **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
 - **DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.**
-

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1983 del 09/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 13/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 200 del 10/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.